

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3912/2532

นาย เสรี พุกษารัตน์
พันตำรวจเอก อม ฤต อมาตยกุล ใน
ฐานะ นายทะเบียน ตาม

โจทก์

จำเลย

พระราชบัญญัติ ญัตติ รถยนต์

จำเลย

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5, มาตรา 7 วรรคสอง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2524) มาตรา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 มาตรา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2527) มาตรา

กฎกระทรวงฉบับที่ 25(พ.ศ. 2527) ซึ่งออกตามความในมาตรา 5และมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่กำหนดว่ารถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะต้องเป็นรถที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือได้แจ้งย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานครก่อนหรือในวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นั้นเป็นเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นรถยนต์สาธารณะ ที่มีได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะอยู่แล้วในขณะนั้น เมื่อรถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่มีลักษณะ ขนาด และกำลังของเครื่องยนต์และของรถเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเป็นรถยนต์สาธารณะตามกฎหมาย กระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ. 2524) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 24(พ.ศ. 2527)และได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่23 มิถุนายน 2514 โดยไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายหรือข้อตกลงระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใด ทั้งได้มีการเสียภาษีประจำปีและได้รับการจดทะเบียนประเภทรถยนต์รับจ้างสาธารณะตลอดมา โจทก์เจ้าของรถยนต์มีสิทธิจะจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีรถยนต์ของโจทก์ในประเภทรถยนต์โดยสารสาธารณะต่อไปได้ จำเลยซึ่งเป็นนายทะเบียนจะปฏิเสธหาได้หรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่มีลักษณะขนาด และกำลังเครื่องยนต์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนเสียภาษีประจำปีได้ และรถของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์โดยสารสาธารณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และได้รับการจดทะเบียนตลอดมา ครั้นปี พ.ศ. 2528 จำเลยในฐานะนายทะเบียนยานพาหนะไม่ยอมจดทะเบียนให้ ขอบังคับให้จำเลยรับหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยรับจดทะเบียนเสียภาษีรถของโจทก์กับงดค่าปรับด้วย จำเลยให้การว่า จำเลยไม่อาจรับจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ เนื่องจากจำเลยกำลังรอคำวินิจฉัยจากกองวิชาการกรมตำรวจในการตีความกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2527) และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2527) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามเอกสารท้ายคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง วันขึ้นสองสถานโจทก์แถลงไม่พอใจในประเด็นที่ขอให้งดค่าปรับ และจำเลยรับข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถตามคำฟ้อง และได้มีหนังสือเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 ถึงจำเลยเพื่อขอให้จดทะเบียน และโจทก์จำเลยได้ตรวจดูรถยนต์คันดังกล่าวต่อหน้าศาล ปรากฏว่าเป็นรถสองตอนกว้าง 1.30 เมตร ยาว 3 เมตร มีประตูหน้า 2 ประตูประตูหลังด้านซ้าย 1 ประตู เครื่องยนต์มีกำลัง 3.5 แรงม้าซึ่งเท่ากับความจุ 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร โจทก์ส่งอ้างเอกสารรวม 3ฉบับ ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอ

วินิจฉัยได้แล้วให้งดซื้อสองสถานและงดสืบพยานโจทก์จำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับจดทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ของโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ร-0112 ภูเก็ต ซึ่งเป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กสองตอน มีประตูสามประตู ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 3 เมตรเครื่องยนต์มีความจุในกระบอกสูบ 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร รถยนต์คันดังกล่าวได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2514 ในประเภทรถโดยสารสาธารณะและได้เสียภาษีประจำปีเรื่อยมาจนกระทั่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 มีนาคม 2528 ตามสำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.1 ก่อนจะถึงวันดังกล่าว โจทก์ได้ไปขอเสียภาษีประจำปีต่อไป แต่นายทะเบียนยานพาหนะจังหวัดภูเก็ตคนเดิมและจำเลยไม่ยอมรับการเสียภาษีประจำปี โดยอ้างว่ารถยนต์ของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า รถยนต์ของโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือได้แจ้งย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานครก่อนหรือในวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2527) จึงจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2527) ไม่ได้นั้น เห็นว่า รถยนต์ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเป็นประเภทรถโดยสารสาธารณะมาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2514 ปรากฏตามสำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.1 และไม่ปรากฏว่า การจดทะเบียนรถยนต์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใด ทั้งโจทก์ก็ได้เสียภาษีประจำปีและได้รับการจดทะเบียนประเภทรถยนต์รับจ้างสาธารณะเรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม 2528 รถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กที่มีลักษณะขนาด และกำลังของเครื่องยนต์ และของรถเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะตามที่ระบุไว้ในกฎ

กระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2527) อยู่แล้ว กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2527) ที่กำหนดว่า รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะต้องเป็นรถที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือได้แจ้งย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ก่อนหรือในวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นั้น เป็นเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นรถยนต์สาธารณะ ที่มีใช้ได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะอยู่แล้วในขณะนั้น เมื่อรถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่มีลักษณะ ขนาด และกำลังของเครื่องยนต์และของรถเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเป็นรถยนต์สาธารณะตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2527) และได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์โดยสารสาธารณะมาก่อนแล้ว โดยที่การจดทะเบียนนั้นยังมิได้ถูกเพิกถอน โจทก์ย่อมมีสิทธิขอจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีรถยนต์ของโจทก์ในประเภทรถยนต์โดยสารสาธารณะต่อไปได้ จำเลยอ้างเหตุดังกล่าวปฏิเสธไม่ยอมรับการขอจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ของโจทก์หาได้ไม่"

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ